



ПРАВОВЕДЕНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под
редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Понятие интеллектуальной собственности

7.2. Регулирование отдельных институтов интеллектуальной собственности

7.3. Способы распоряжения исключительным правом



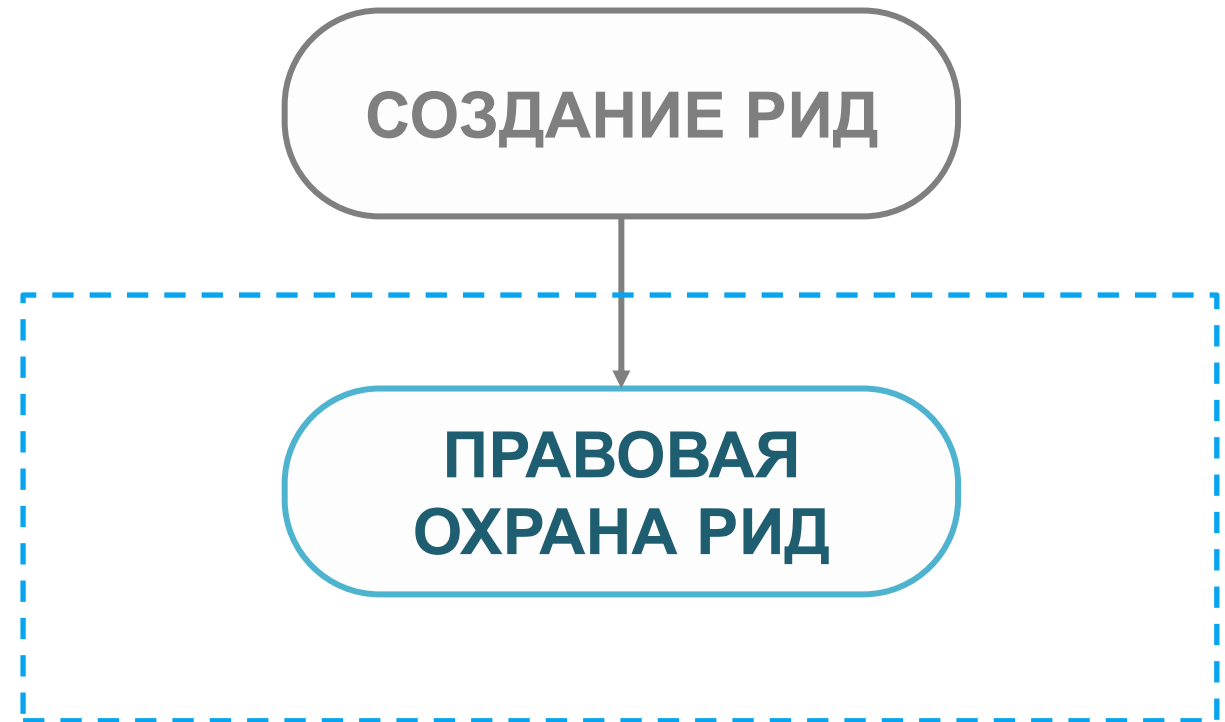
ТЕМА 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1

Понятие
интеллектуальной
собственности



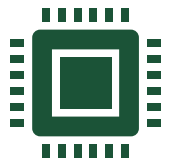
ПРЕДМЕТ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ





ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Результаты интеллектуальной деятельности
и приравненными к ним средствами
индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана



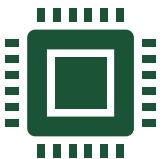


ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Выражен в объективной форме

Отвечает требованиям охраноспособности

В отдельных случаях подтвержден документом





ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 16) наименования мест происхождения товаров;
- 17) коммерческие обозначения.



ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

Авторское право

- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 16) наименования мест происхождения товаров;
- 17) коммерческие обозначения.



ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

Авторское право

- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

Смежные права

- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 16) наименования мест происхождения товаров;
- 17) коммерческие обозначения.



ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

Авторское право

- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

Смежные права

- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;

Патентное право

- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 16) наименования мест происхождения товаров;
- 17) коммерческие обозначения.



ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- | | |
|--|-----------------|
| 1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); | Авторское право |
| 3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); | |
| 7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы; | Патентное право |
| 10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау); | |
| 13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) географические указания;
16) наименования мест происхождения товаров;
17) коммерческие обозначения. | Нетипичные РИД |



ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);	Авторское право	
3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);		Смежные права
7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы;	Патентное право	
10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау);		Нетипичные РИД
13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) географические указания; 16) наименования мест происхождения товаров; 17) коммерческие обозначения.	Ср-ва индивид.-ции	ПРАВ ВЕДЕНИЕ



СУБЪЕКТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



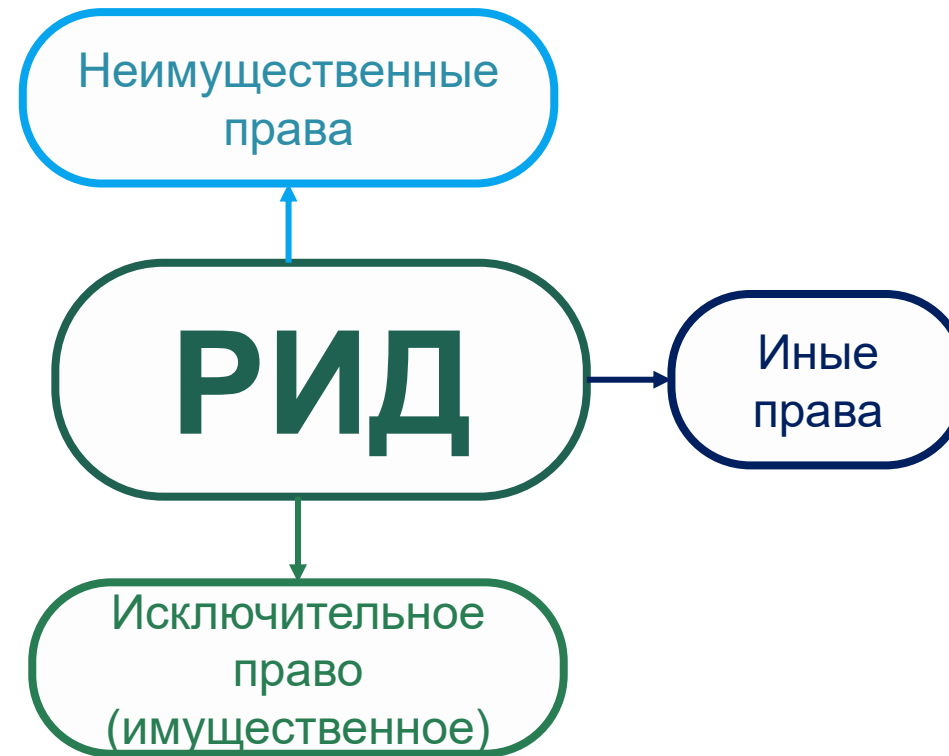


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

РИД



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА





ТЕМА 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2

Регулирование
отдельных
институтов
интеллектуальной
собственности



КОНСТИТУЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

(ч. 1 ст. 44)

В ведении Российской Федерации находятся:

о) ... гражданское законодательство; ... правовое регулирование интеллектуальной собственности;

(п. «о» ст. 71)



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПО ПРЕДМЕТУ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ПО ТЕРРИТОРИИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 — вступила в силу для Российской Федерации 13.03.1995;

Всемирная конвенция об **авторском праве** от 06.09.1952 — вступила в силу для Российской Федерации 09.03.1995;

Конвенция о распространении несущих программы **сигналов**, передаваемых через спутники от 21.05.1974 — вступила в силу для СССР 20.01.1989;

Договор **Всемирной организации** интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20.12.1996 — вступил в силу для Российской Федерации 05.02.2009;



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Международная конвенция об охране **прав исполнителей**, изготовителей фонограмм и вещательных организаций от 26.10.1961 — вступила в силу для Российской Федерации 26.05.2003;

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от 27.06.2013 — вступил в силу для Российской Федерации 08.05.2018;

Конвенция об охране интересов производителей **фонограмм** от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29.10.1971 — вступила в силу для Российской Федерации 13.03.1995;

Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по **исполнениям и фонограммам** от 20.12.1996 — вступил в силу для Российской Федерации 05.02.2009;



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 — вступила в силу для СССР 01.07.1965;

Локарнское соглашение, учреждающее международную классификацию промышленных образцов, от 08.10.1968 — вступило в силу для СССР 15.12.1972;

Договор о **патентной кооперации** от 19.06.1970 — вступил в силу для СССР 29.03.1978;

Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации от 24.03.1971 — вступило в силу для СССР 03.10.1976;

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28.04.1977 — вступил в силу для СССР 22.04.1981;



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 — вступила в силу для Российской Федерации 27.09.1995;

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 02.07.1999 — вступил в силу для Российской Федерации 28.02.2018;

Договор о **патентном праве** от 01.06.2000 — вступил в силу для Российской Федерации 12.08.2009;

Международная конвенция по охране **новых сортов растений** от 02.12.1961 — вступила в силу для Российской Федерации 24.04.1998



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 — вступило в силу для СССР 01.07.1976 и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 — вступил в силу для Российской Федерации 10.06.1997;

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 — вступило в силу для Российской Федерации 25.12.1991;

Найробский договор об охране олимпийского символа от 26.09.1981 — вступил в силу для СССР 17.04.1986;

Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 27.03.2006 — вступил в силу для Российской Федерации 18.12.2009



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Конвенция, учреждающая Всемирную **организацию** интеллектуальной собственности, от 14.07.1967 — вступила в силу для СССР 24.06.1970;

Соглашение по **торговым аспектам** прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее — Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) — вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 и Протокол об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 06.12.2005 — вступил в силу для Российской Федерации 22.09.2017;

Договор о **Евразийском экономическом союзе** от 29.05.2014 — вступил в силу для Российской Федерации 01.01.2015.



БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Термин «**литературные и художественные произведения**» охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, гравирования и литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам



АВТОРСКОЕ ПРАВО (ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ)

литературные произведения

драматические и музыкально-драматические
произведения, сценарные произведения

хореографические произведения и пантомимы

музыкальные произведения с текстом или без текста

аудиовизуальные произведения

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства



АВТОРСКОЕ ПРАВО (ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ)

произведения декоративно-прикладного и
сценографического искусства

произведения архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства

фотографические произведения

географические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии
и к другим наукам



АВТОРСКОЕ ПРАВО (ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ)

производные объекты

ПРОИЗВОДНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СОСТАВНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



АВТОРСКОЕ ПРАВО (ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ)

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКИХ ПРАВ

Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления

Государственные (муниципальные) символы и знаки

Произведения народного творчества (фольклор),
не имеющие конкретных авторов

Сообщения о событиях и фактах, имеющие
исключительно информационный характер



АВТОРСКОЕ ПРАВО (В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ)

Все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код

Охраняются как авторские права
на произведения литературы

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
МОЖЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ





АВТОРСКОЕ ПРАВО (В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ)

Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 211 «Об утверждении **Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных**, Правил составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных»



ПРАВО АВТОРСТВА

Право **признаваться автором** произведения, а также требования ссылки на автора при его использовании



** Отказ от неимущественных прав ничтожен, они непередаваемы*



ПРАВО НА ИМЯ

Право использовать или разрешать использование произведения под своим **именем**, под вымышленным именем (**псевдонимом**) или без указания имени, то есть анонимно



** Отказ от неимущественных прав ничтожен, они непередаваемы*



ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Не допускается без согласия автора внесение в его произведение **изменений**, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

При использовании произведения после смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается **целостность восприятия** произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме.





ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Пародия - это произведение искусства, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) комического эффекта за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения в специально измененной форме. Пародия характеризуется двумя критериями: 1) пародия должна использовать существующий объект, при этом существенно отличаться от него; 2) должна являться выражением юмора или насмешки.

В рассматриваемом случае спорный набор стикеров как вариация созданного коллективными усилиями пользователей российского сегмента сети "Интернет" интернет-мема "Ждун", является **пародией**, поскольку носит комический эффект за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения в специально измененной форме.

В данном же случае, как следует из материалов дела, переработка в пародийном жанре осуществлена оригинального произведения в целом, причем пародийный эффект достигнут за счет текста юмористического/ироничного содержания, визуального ряда.



*Постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от
02.12.2020 N 13АП-25951/2020*



ПРАВО НА ОБНАРОДОВАНИЕ

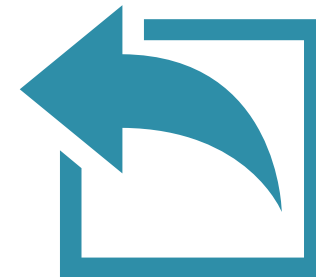
Право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение **доступным для всеобщего сведения** путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом.





ПРАВО НА ОТЗЫВ

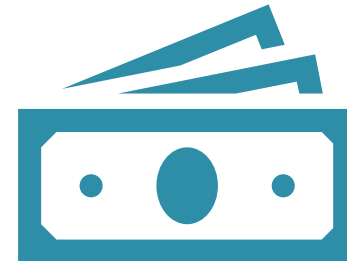
Автор имеет право до фактического обнародования произведения **отказаться** от ранее принятого решения о его **обнародовании** (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, причиненных таким решением убытков





ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ

В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца **вознаграждения в виде процентных отчислений** от цены перепродажи





ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Воспроизведение произведения

Распространение произведения путем продажи или
иного отчуждения его оригинала или экземпляров

Публичный показ произведения



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Импорт оригинала или экземпляров произведения

Прокат оригинала или экземпляра произведения

Публичное исполнение произведения



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Сообщение в эфир

Сообщение по кабелю

Ретрансляция, то есть прием и одновременное
сообщение в эфир



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Перевод или другая переработка произведения

Практическая реализация архитектурного,
дизайнерского, градостроительного или садово-
паркового проекта

Доведение произведения до всеобщего сведения



СВОБОДНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и **без выплаты вознаграждения** воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения





СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ, НАУЧНЫХ, УЧЕБНЫХ ИЛИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕЛЯХ

Без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

Цитирование в оригинале и в переводе в **научных**, полемических, критических, информационных, **учебных** целях

Использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве **иллюстраций** в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях **учебного** характера

Воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю по **текущим** экономическим, политическим, социальным и религиозным **вопросам**



СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ, НАУЧНЫХ, УЧЕБНЫХ ИЛИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕЛЯХ

Без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования

Публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания

Запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и **семидесяти лет**, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в **общественное достояние**.

70

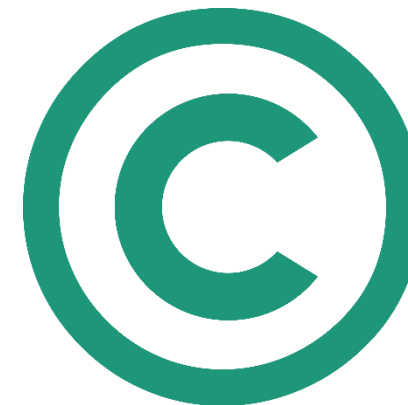




ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать **знак охраны авторского права**, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:

- латинской буквы "С" в окружности;
- имени или наименования правообладателя;
- года первого опубликования произведения.





СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Депонирование

Пересылка

Регистрация (для ЭВМ, баз данных)

Прочие способы



Фотографии
Рона Рисмана
и Эрика Гендона



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

В размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения

В двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

На странице социальной сети «ВКонтакте» размещена информация, в которой использовано фотографическое произведение с изображением забора на снежном поле и хвойной опушкой, а также с размытым небом.

На другой странице размещено аналогичное фотографическое произведение.

Полагая, что исключительное право на вышеуказанное фотографическое произведение нарушено, направило ответчику соответствующую **претензию**, оставленную последним без удовлетворения.

Суд первой инстанции установив, что ответчиком фактически в сети "Интернет" размещена **спорная фотография без указания автора произведения и в отсутствие исключительного права** на названное фотографическое произведение, посчитал требования истца обоснованными, размер подлежащей взысканию компенсации определил в 50 000 руб.

*Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 15.06.2023 N C01-948/2023*



ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ

Результаты исполнительской деятельности
(исполнения)

Фонограммы

Сообщения **передач** организаций
эфирного или кабельного вещания

Базы данных

Произведения науки, литературы и искусства,
обнародованные после их перехода в общественное
достояние, в части охраны прав **публикаторов**
таких произведений



ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ

Результаты исполнительской деятельности
(исполнения)

50 лет

Фонограммы

50 лет

Сообщения **передач** организаций
эфирного или кабельного вещания

50 лет

Базы данных

15 лет

Произведения науки, литературы и
искусства, обнародованные после их
перехода в общественное достояние, в
части охраны прав **публикаторов**
таких произведений

25 лет



ЗНАК ОХРАНЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ

Помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре либо иным образом, состоит из трех элементов - латинской буквы "P" в окружности, имени или наименования обладателя исключительного права, года первого опубликования фонограммы





РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СМЕЖНЫХ ПРАВ (НА ПРИМЕРЕ ФОНОГРАММ)

Правомерный ввод в
гражданский оборот

Дальнейшее
распространение без
согласия
правообладателя

Публичное исполнение допускается без
разрешения но с выплатой им **вознаграждения**

ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ
НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ



ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

Общероссийская общественная организация
«Общество по коллективному управлению
смежными правами «Всероссийская Организация
Интеллектуальной Собственности» (**ВОИС**)

Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Правообладателей» (**РСП**)

Общероссийская общественная организация
«Российское Авторское Общество» (**РАО**)

Ассоциация правообладателей по защите и
управлению авторскими правами в сфере
изобразительного искусства (**УПРАВИС**)



ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

ДОГОВОР

о передаче полномочий по управлению
правами автора на коллективной основе

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», именуемая в дальнейшем «**РАО**», в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от «__» _____ 20__ года, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «**Автор**», имеющий(ая) псевдоним(ы) _____, с другой стороны, а вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о передаче полномочий по управлению правами автора на коллективной основе (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **Автор** предоставляет **РАО** право осуществлять на коллективной основе управление его правами при использовании обнародованных произведений, созданных им как до заключения настоящего Договора, так и в период его действия, следующими способами:

- а) публичное исполнение произведений _____ (подпись);
- б) сообщение в эфир (в том числе путем ретрансляции); сообщение произведений по кабелю (в том числе путем ретрансляции) _____ (подпись);
- в) доведение произведений до всеобщего сведения посредством сети Интернет в неинтерактивном режиме (Интернет-радио, Интернет-телевидение) _____ (подпись);



ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

Типовая форма утверждена
Постановлением Авторского Совета РАО
№ 8.2 от «21» марта 2019 года

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ / ____
о предоставлении права использования обнародованных произведений
способом публичного исполнения
(универсальный)

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», осуществляющая свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Уставом, получившая государственную аккредитацию в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2023 г. № 2421 «О государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции» (Свидетельство Министерства культуры Российской Федерации от 17.08.2023 № МК-01/23), именуемая в дальнейшем «**Общество**», в лице _____, действующего на основании Доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «**Пользователь**», в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», в целях выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и принимая во внимание, что используемые в тексте настоящего Договора термины имеют следующее значение:

«**Произведения**» – обнародованные произведения, ставшие с согласия авторов доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом, срок действия исключительного права на которые не истек, т.е. не перешедшие в общественное достояние в соответствии со ст. 1282 ГК РФ;

«**Правообладатель**» – российский или зарубежный автор или иное лицо (в том числе юридическое), обладающее исключительным правом либо правом использования на исключительной основе (исключительной лицензией) на Произведение российского или зарубежного автора в силу закона, на основании договора, а также по иным основаниям, установленным законом;

«**Реестр Общества**» – сведения о Правообладателях, о правах, переданных Обществу в управление, а также Произведениях, размещенных Обществом на Интернет-сайте www.rao.ru и в открытой и общедоступной информационной системе IPChain (Интернет-сайт www.ipchain.ru), за исключением сведений о правах и (или) Произведениях, исключенных из управления Общества в установленном законодательством и Обществом порядке;



ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖИ		
Публичное исполнение Произведений	С помощью Технических средств (фоновое озвучивание)	Живое исполнение при бесплатном входе для зрителей
1. В ресторанах		
Озвучиваемая площадь:	Ежемесячный платеж (фиксированная сумма)	
до 70 м ²	40 руб. за 1 м ² , но не менее 1 500 руб.	54 руб. за 1 м ² но не менее 1 900 руб.
от 71 м ² и более	37 руб. за 1 м ² но не менее 2 800 руб.	50 руб. за 1 м ² но не менее 3 800 руб.
2. В кафе, кондитерских, кофейнях, барах		
Озвучиваемая площадь:	Ежемесячный платеж (фиксированная сумма)	
до 50 м ²	38 руб. за 1 м ² , но не менее 1 250 руб.	48 руб. за 1 м ² , но не менее 1 500 руб.
от 51 м ² и более	34 руб. за 1 м ² но не менее 1 900 руб.	44 руб. за 1 м ² но не менее 2 400 руб.
3. В столовых, закусочных, буфетах (*)		
Озвучиваемая площадь:	Ежемесячный платеж (фиксированная сумма)	
до 90 м ²	30 руб. за 1 м ² , но не менее 1 400 руб.	
от 91 м ² и более	26 руб. за 1 м ² , но не менее 2 700 руб.	



ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

ИЗОБРЕТЕНИЯ

20 лет

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

10 лет

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

5 лет



ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Не могут быть объектами патентных прав

Способы клонирования человека
и его клон

Способы модификации генетической
целостности клеток зародышевой линии
человека

Использование человеческих эмбрионов в
промышленных и коммерческих целях

Результаты, которые противоречат
общественным интересам, принципам
гуманности и морали



ИЗОБРЕТЕНИЯ

Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

НОВИЗНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ



ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ

Техническое решение, относящееся к устройству



НОВИЗНА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Решение внешнего вида изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производств



НОВИЗНА

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Решение внешнего вида изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **141894 S**

(15) Дата регистрации: 14.05.2024⁽¹⁵⁾ МКПО 14 **09-05**

(21) Номер заявки: **2023505560**

(22) Дата подачи заявки: 10.11.2023

(24) Дата, с которой исчисляется срок действия патента: 10.11.2023

(45) Дата публикации: 14.05.2024 Бюл. № 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

Статус: действует (последнее изменение статуса: 16.05.2024)

Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 10.11.2023	(72) Автор(ы): Арушанян Камо Генрихович (RU) Адрес для переписки: 460024, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16, кв. 81, Лобанову М.А.
(73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "АМОРЕ" (RU)	

(54) УПАКОВКА ДЛЯ СОРБЕТА
(55) Упаковка для сорбета

НОВИЗНА

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ



ВЫДАЧА ПАТЕНТА

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии **государственной регистрации** соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает **патент** на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

**РОСПАТЕНТ
НЕПОСРЕДСТВЕННО**

ФИПС



НЕТИПИЧНЫЕ РИД

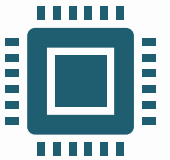
НОУ-ХАУ



СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
(30 ЛЕТ)



ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМ
(10 ЛЕТ)





СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(10 ЛЕТ)

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (10 ЛЕТ)

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (прекращается при
непрерывном неиспользовании в течение года)



ТЕМА 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3

Способы
распоряжения
исключительным
правом



СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

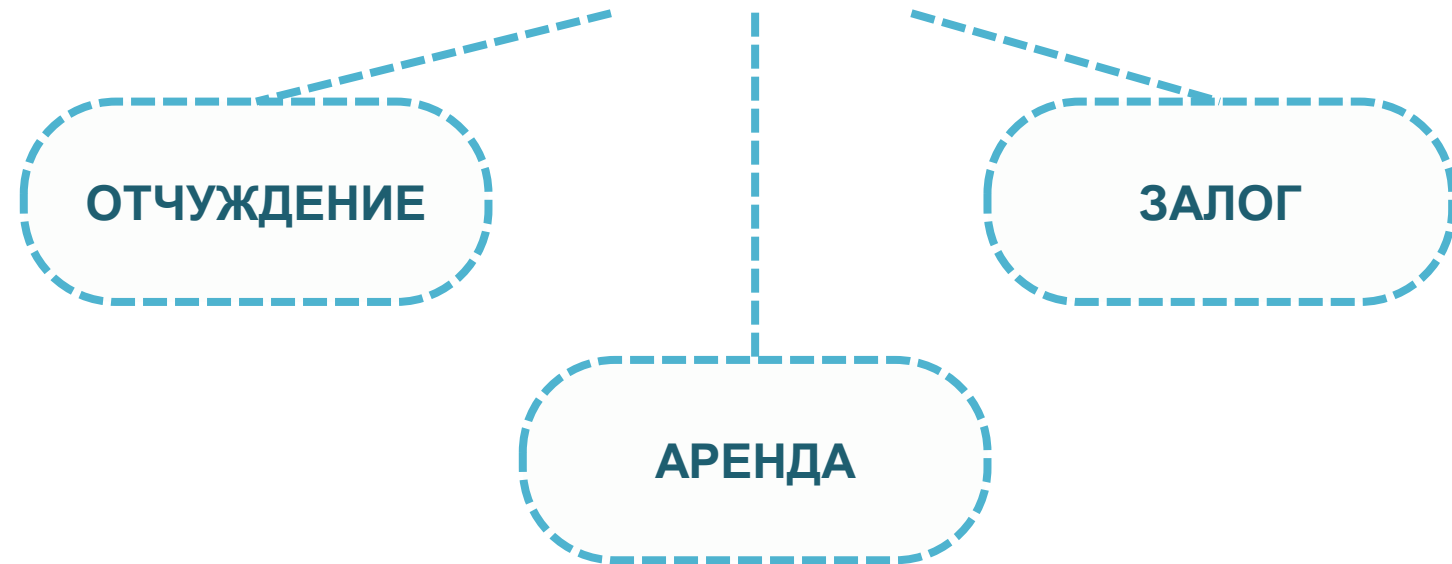
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство **по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом**. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.





СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

ДЕЙСТВИЯ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ





СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ)





СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

В КАКОМ ОБЪЕМЕ
ПЕРЕДАЕТСЯ РИД?

ДОГОВОР ОБ
ОТЧУЖДЕНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (**правообладатель**) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (**приобретателю**)

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ПРИБРЕТАТЕЛЬ



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Договор об отчуждении исключительного права № _____

Настоящий договор об отчуждении исключительного права (далее – «Договор») заключен между:

_____, паспорт: _____ № _____, выдан _____ г., код подразделения _____, зарегистрированным по адресу: _____ (далее – «Правообладатель»)

и

_____, паспорт: _____ № _____, выдан _____ г., код подразделения _____, зарегистрированным по адресу: _____ (далее – «Приобретатель»).

Правообладатель и Приобретатель совместно именуются Стороны, а по отдельности Сторона.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на _____ в полном объеме, а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором вознаграждение.

1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности. Описание _____;

1.3. Исключительное право на _____ передается Правообладателем Приобретателю в полном объеме.

1.4. Исключительное право на _____ переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент подписания Сторонами Договора.

1.5. Правообладатель в срок не позднее _____ календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязуется передать Приобретателю следующую документацию: _____ передается Приобретателю посредством предоставления доступа к сети Интернет.

1.6. Реквизиты доступа, логины, пароли и иные данные сообщаются дополнительно по электронной почте в течение _____ дней с момента подписания договора.

2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Вознаграждение выплачивается Правообладателю в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек единовременно в течение _____ банковских дней с момента передачи _____.

2.2. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Приобретателя на расчетный счет Правообладателя. Датой совершения платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение сроков оплаты Правообладатель вправе требовать с Приобретателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

3.2. За нарушение сроков передачи документации Приобретатель вправе требовать с Правообладателя уплаты неустойки (пени) в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек за каждый день просрочки.

3.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПИСЬМЕННАЯ
ФОРМА**

**РЕГИСТРАЦИЯ
ПЕРЕХОДА ПРАВА
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ**



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА



**РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ**

Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416
«О государственной регистрации распоряжения
исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода
исключительного права на них без договора»



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА



**РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ**

Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 384
«Об утверждении Правил государственной регистрации
договоров о распоряжении исключительным правом
на селекционное достижение и перехода такого права
без договора»



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Приобретатель обязуется уплатить правообладателю
предусмотренное договором **вознаграждение**,
если договором не предусмотрено иное

Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного
права в отношениях между **коммерческими организациями**,
если ГК РФ не предусмотрено иное.

ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Фиксированные
разовые платежи

Процентные
отчисления от
выручки

Периодические
разовые платежи

Иные формы



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ



ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ч. 2 ст. 1474

Распоряжение исключительным правом на **фирменное наименование** не допускается

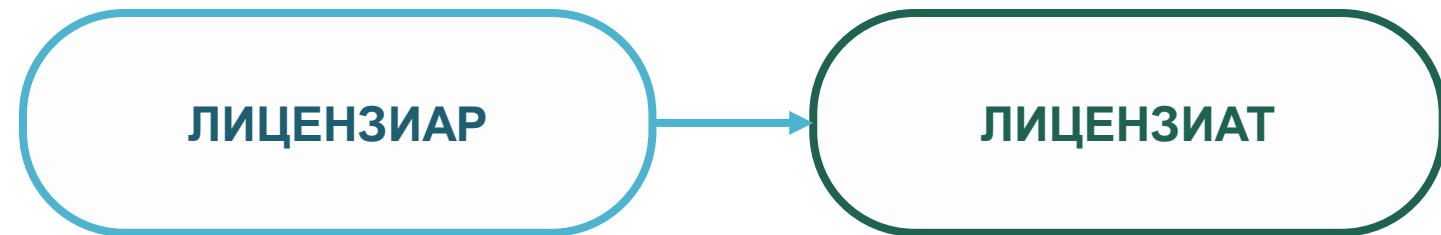
ч. 5 ст.
1539

Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего **коммерческого обозначения** в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия или договором коммерческой концессии



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (**лицензиар**) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (**лицензиату**) **право использования** такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.





ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Без сохранения за
лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам

ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

г. _____ 20__ г.

_____ именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице _____ именуемое в
действующей на основании Устава с одной стороны, и _____ именуемое в
действующем на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании именуемые - «Стороны», пришли во взаимном, что:

- Лицензиар является владельцем и обладает исключительным правом на комбинированный
товарный знак «N», зарегистрированный Федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности в Государственном Реестре товарных знаков и знаков
обслуживания _____ с приложением от _____ (далее - «Товарный знак»),
что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № _____;
- Лицензиат желает приобрести неисключительное право на использование Товарного знака
на условиях данного договора;

заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях Договора неисключительное
право на использование Товарного знака в отношении указанных в свидетельстве №
_____ услуг _____ класса МКТУ для открытия и работы фирменного магазина
«N» на территории _____.

1.2. Лицензиат обязуется использовать Товарный знак только в связи с работой
фирменного магазина «N» (далее - «Фирменный магазин»), оказываемыми Фирменным
магазином услугами и их рекламой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА.

2.1. Лицензиар обязуется за свой счет принимать меры по соблюдению и поддержанию
действия регистрации Товарного знака.

2.2. Лицензиар обязуется извещать Лицензиата об изменениях, касающихся
регистрации Товарного знака.

2.3. Лицензиар обязуется оплатить все пошлины и расходы, связанные с заключением и
регистрацией Договора.

2.4. Лицензиар имеет право на возмещение Лицензиатом затрат на проведение
рекламной и информационной поддержки Товарного знака в соответствии с
выставленным Лицензиаром Лицензиату счетом. Все права на материалы для
рекламной продукции принадлежат Лицензиару. Любое использование рекламных
материалов и услуг Товарного знака без согласования с Лицензиаром запрещено.

2.5. Лицензиар имеет право ежегодно организовывать исследования по оценке
узнаваемости Товарного знака на территории _____.

стр. 1 из 2

ОБЯЗАТЕЛЬНА
ПИСЬМЕННАЯ
ФОРМА

РЕГИСТРАЦИЯ
ПЕРЕХОДА ПРАВА
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ

СРОК



ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Статья 1429. Открытая лицензия на селекционное достижение



ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).

Договор присоединения

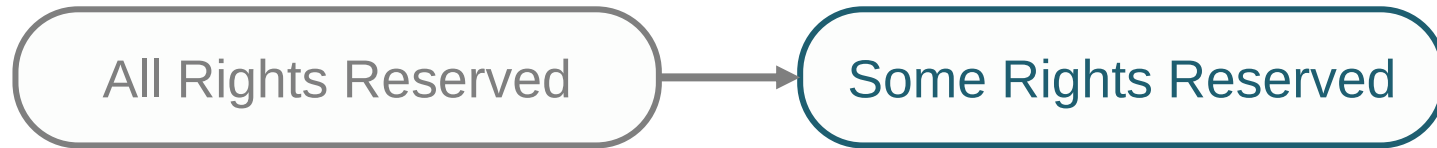
Безвозмездная (по общему правилу)

Условия доступны всем

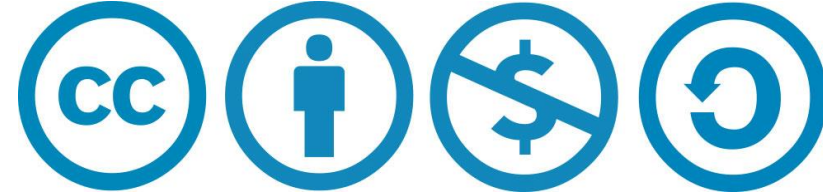


ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

CREATIVE COMMONS LICENSES (CCL)



АВТОРЫ ВЫБИРАЮТ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Attribution (BY) — требование указывать автора, уведомление об авторских правах, источник, ссылку на лицензию и на оригинал, если работа производная.

NonCommercial (NC) — только некоммерческое использование.

NoDerivs (ND) — переработка произведения запрещена.

ShareAlike (SA) — переработка распространяется на условиях той же лицензии.



ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

CREATIVE COMMONS LICENSES (CCL)



Attribution
cc by

Лицензия «С указанием авторства»

Данная лицензия позволяет людям распространять, редактировать, поправлять и брать ваше произведение за основу для производных даже на коммерческой основе с указанием вашего авторства. Это самая удобная из всех предлагаемых лицензий. Рекомендуется для максимального распространения и использования лицензированных материалов.



ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

CREATIVE COMMONS LICENSES (CCL)



Attribution Non-Commercial
No Derivatives
cc by-nc-nd

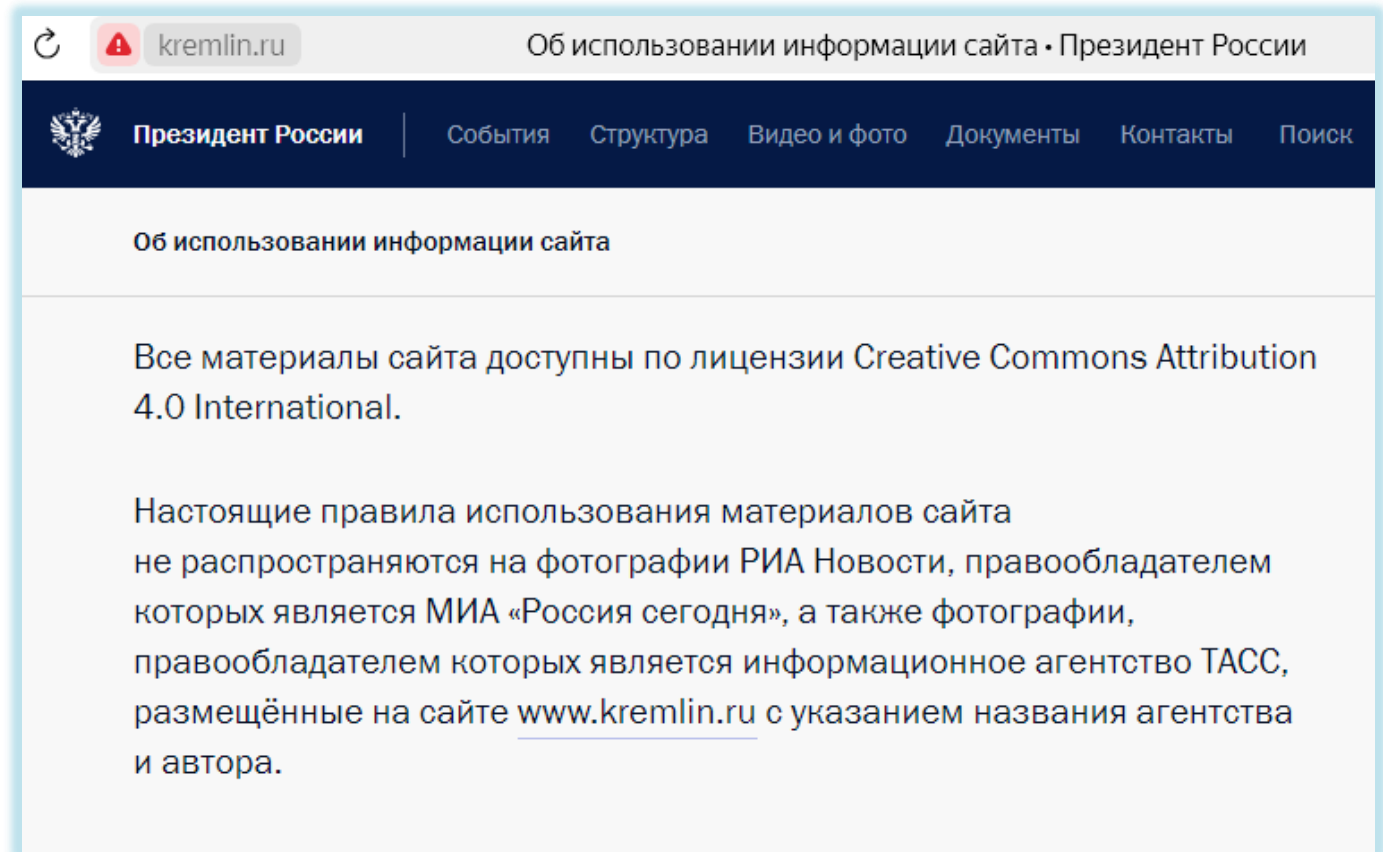
Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая – Без производных»

Данная лицензия - самая запретительная из шести основных лицензий, позволяющая другим только загрузку ваших произведений и обмен ими с другими людьми при условии, что указывается ваше авторство, однако ваши произведения нельзя изменять каким-либо образом или использовать их в коммерческих целях.

** подробнее на сайте института развития
информационного общества*



ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ





ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

online-edu.mirea.ru Редактирование Файл

Выбор файла

Файлы на сервере

Недавно использованные файлы

Загрузить файл

Загрузка файлов по URL

Мои личные файлы

Wikimedia

SCORM

Тестовые вопросы

Шаблоны

Банк контента

Вложение

Выберите файл

Файл не выбран

Сохранить как

Автор

Мазеин Артем Владимирович

Выберите лицензию ?

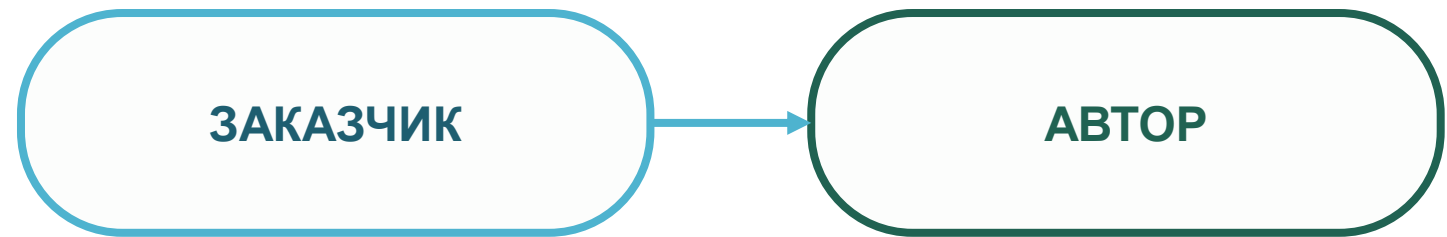
Creative Commons - некоммерческая, без производных

Загрузить этот файл



ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.





ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ



ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется **дополнительный льготный срок** продолжительностью в **одну четвертую часть срока**, установленного для исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок.

1/4 



ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

В соответствии с пунктом 1.1 договора автор обязался по заказу заказчика создать на основе концепции фильма **сценарные материалы** и передать их заказчику, а также осуществить отчуждение заказчику исключительного права в полном объеме на созданные по договору сценарные материалы.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2022 № С01-2051/2022

Как следует из материалов дела, 04 апреля 2022 года между истцом (заказчиком) и ответчиком (автором) был заключен договор авторского заказа с последующим отчуждением исключительных прав на создание **фотографий**.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2023 по делу № А40-37366/23-51-312



ТЕМА 7. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Понятие интеллектуальной собственности

7.2. Регулирование отдельных институтов интеллектуальной собственности

7.3. Способы распоряжения исключительным правом



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru